

أموال العارض دون نية مسبقة في إنجازها , مما يشكل جريمة كاملة الأركان يعاقب عليها طبقا لمقتضيات فصول القانون الجنائي المغربي في شقة المتعلق بالنصب و الاحتيال و عدم تنفيذ التزام تعاقدى سيما و أن المشتكى وجد نفسه ضحية نصب و احتيال من طرف المشتكى به و بالتالي سلب منه مبالغ مهمة دون موجب حق .

- وحيث إن مقتضيات الفصل 540 ق ج تنص على أنه : " يعد مرتكبا لجريمة النصب . . . من استعمل الاحتيال ليوقع شخصا في الغلط بتأكيدات خادعة أو إخفاء وقائع صحيحة أو استغلال ماكر لخطأ وقع فيه غيره ويدفعه بذلك إلى أعمال تمس مصالحه أو مصالح الغير المالية بقصد الحصول على منفعة مالية له أو لشخص آخر . . . " .

- وحيث إن المشرع حصر وسائل الاحتيال - الذي هو أول عناصر الركن المادي لجريمة النصب - في :
1 - تأكيدات خادعة .

2 - إخفاء وقائع صحيحة .

3 - استغلال ماكر لخطأ وقع فيه الغير .

- وحيث إن العارض قد تضرر ضررا ماديا و معنويا و نفسيا بليغا من جراء ما تعرض له من طرف المشتكى به من نصب و احتيال بالإضافة إلى اهداره للوقت سيما و أن ماطله منذ نونبر 2025 إلى يومنا هذا و فوت عليه العديد من الفرص .

- وحيث إن ضرر العارض لحال وشخصي ومباشر.

- وحيث إنه يحفظ حقه بانتصابه كطرف مدني في النازلة في مواجهة المشتكى به.

لكل هذه الأسباب

- يلتمس العارض من جنابكم بكل احترام -

- إصدار الأمر للضابطة القضائية بالاستماع إلى المشتكى به السيد عبد العزيز تكلني في محضر يرجع إليه عند الاقتضاء مع تقديمه رفقة المسطرة فور إنجازها و متابعتة بالمنسوب إليه من جرائم النصب و الاحتيال و الامتناع عن تنفيذ التزام تعاقدى و الاستيلاء على مبالغ مالية قدرها مائة و خمسة آلاف درهم - 105 000 ,00 - توصل بها بواسطة شيكات بنكية تعود لزناء شركة المشتكى و ضمنها مبلغ عشرة آلاف درهم - 10 000 ,00 - توصل به عدا و نقدا , الأفعال المنصوص عليها و على عقوبتها طبقا لمقتضيات القانون الجنائي .

مراجعة البنوك المسحوب عليها الشيكات المظهرة لإثبات مسار الأموال التي قام بتفريغها في حسابه أو حساب شركته .

- حفظ حق العارض في انتصابه كطرف مدني في النازلة في مواجهة المشتكى به .

تحت جميع التحفظات

إمضاء / محمد فكري :

الممثل القانوني لشركة " ALPHA MEGAPLAST "

ALPHA MEGA PLAST
12, Rue Saria Ben Zounaim Etg
3 Apt 3 Palmier - Casablanca
ICE : 003472354000046

المرفقات :

- نسخة من عرض السعر DEVIS N° 112/2025 , الحامل لتوقيع و ختم المشتكى به و المصادق فيه على استلام المبالغ و الشيكات .

- نسخة من عقد الكراء الخاص بمقر شركة المشتكى .

- نسخة من تقرير و محضر المعاينة المنجزة من طرف المفوض القضائي .

- صور فوتوغرافية توضيحية .